

גירסה 1

שם משפחה _____

שם פרטי _____

מת"ז _____

תאריך הבחינה: 30/06/2024

לשכת עורכי הדין בישראל

בחינת הסמכה לעריכת דין

מועד יוני 2024

חלק ב' – דין דיוני

מטעמי נוחות בלבד ההוראות כאן ובתוך מחברת הבחינה מנוסחות בלשון זכר, והן מיועדות לגברים ונשים כאחד.

1. משך הבחינה: 100 דקות.
2. ענה על כל השאלות. השאלות מנוסחות בשיטת "המבחן האמריקאי". לכל שאלה ארבע תשובות, עליך לסמן את התשובה **הנכונה ביותר**.
3. **לתשומת לבך, רק התשובה המסומנת ב-X בדף התשובות, והיא בלבד, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך לשאלה.**
4. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות, או לפסילת הבחינה וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעותי.
5. הנך נדרש להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
6. נבחן שיסיים את הבחינה לפני השעה 14:10, יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב ה צ ל ח ה !

הוראות והנחיות כלליות לנבחן בבחינת ההסמכה לעריכת דין

חלק ב' – דין דיוני

1. נא להניח את התיק האישי מתחת לשלחן במשולש הקדמי הפונה לבמה. לוודא כי הטלפון הנייד נמצא כבוי **בתוך** התיק עד תום הבחינה. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא.

נא להניח תעודה מזהה (ת"ז, רישיון נהיגה או דרכון בתוקף) על השולחן.

2. הבחינה כוללת 40 שאלות, מסוג רב ברירה ("מבחן אמריקאי"). לאחר הפיכת הבחינה - ולפני תחילת הבחינה - כל נבחן יבדוק שיש לו באופן רץ 40 שאלות. אם חסר עמוד - נא להרים את היד.

3. משך הבחינה - **100 דקות** - 12:30 עד לשעה 14:10.
נבחנים שקיבלו אישור לתוספת זמן בהתאם לבקשתם והודעה על כך נשלחה אליהם באופן אישי, יסיימו בהתאם.

4. הוראות לשימוש בדף התשובות:

- א. חובה לסמן את מספר הגרסה של המבחן שקיבלתם במקום המיועד לכך בדף התשובות.
- ב. על גבי דף התשובות יש לסמן X רק בעט כחול או שחור.
- ג. רק תשובה אחת היא התשובה הנכונה לכל שאלה. יש לסמן את התשובה הנכונה ביותר. את התשובה יש לסמן ב-X במשבצת המתאימה לפי מספר השאלה.
- ד. לכל שאלה 4 אלטרנטיבות בלבד - א, ב, ג, ד.
- ה. רק התשובה המסומנת ב-X, **והיא בלבד**, תיקרא על-ידי המחשב כתשובתך.
- ו. אי סימון של שום משבצת דינה כאי מתן תשובה, אף אם התשובה הנכונה נכתבה מימין למספר השאלה בדף התשובות.
- ז. כאמור, המחשב קורא רק תשובה אחת לכל שאלה. אם סומנו ב-X שתי משבצות לאותה שאלה התשובה נפסלת, אפילו אם אחת משתייה נכונה. בכל מקרה של רצון לשנות תשובה שנבחרה במהלך הבחינה יש למחוק את התשובה על ידי מילוי כל הריבוע בצבע ולסמן ב-X את התשובה החדשה. במקרה של חרטה ורצון לחזור לתשובה שהריבוע שלה מולא כולו יש לפנות לאחראי על האולם מטעם הלשכה (לא למשגיחים!).

5. טופס התשובות נושא את פרטי הזיהוי שלכם. יש לוודא כי הפרטים על גבי טופס התשובות תואמים לפרטים האישיים שלכם ובכלל זה מספר תעודת הזהות.

6. אין להחזיק דפי טיוטה ולרשום רשימות כלשהן בזמן הבחינה.
הינכם רשאים לרשום לעצמכם הערות בשאלון הבחינה בלבד, וכן לסמן לעצמכם בשאלון את התשובות שהשבתם לכל שאלה.

7. יציאה לשירותים בזמן הבחינה תעשה רק לאחר קבלת היתר מהמפקחים באולם.

8. מסירת הבחינה

א. נבחן שיסיים את הבחינה לפני שעת הסיום של הבחינה (14:10 או תוספת הזמן שאושרה לו), יהיה רשאי להרים את ידו, ולהמתין שהמשגיח שזיהה אותו ייגש אליו וייקח ממנו את טופס התשובות. בשום מקרה אין לקום מהמקום.

ב. **את שאלון הבחינה על הנבחן להשאיר על שולחנו, ואין להוציאו מאולם הבחינה. את 3 שאלוני הבחינה יהיה הנבחן רשאי לקבל ולקחת עימו רק בסיום יום הבחינות לאחר השלמת בחינה מלאה, והחל מהשעה 17:45.**

ג. **בתום הבחינה**, בשעה 14:10 (או תוספת הזמן הארוכה יותר לנבחנים שאושרה להם), ישב כל נבחן במקומו, והמשגיח שזיהה אתכם יעבור בין השולחנות ויאסוף את טפסי התשובות.

ד. נבחנים שעוזבים את אולם הבחינה בעוד אחרים נבחנים, מתבקשים לעשות זאת בשקט על-מנת שלא להפריע לנבחנים אשר ממשיכים את הבחינה.

- א. בהתאם לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובבחינת ההסמכה לעריכת דין), התשכ"ג-1962, צפוי מתמחה שיעתיק בבחינה להוצאתו מחדר הבחינות או לפסילת הבחינה, וניתן לשלול ממנו לגשת לבחינה במועד אחר. כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף 41 לחוק הלשכה, יינקטו הליכים כנגד המעתיקים במישור המשמעת.
- ב. העישון אסור בהחלט במהלך כל הבחינה, לרבות בזמן היציאה לשירותים.
- ג. חל איסור מוחלט על החזקת טלפון נייד על הגוף או על השולחן בזמן הבחינה אף מבלי להשתמש בו וגם כאשר הוא כבוי. טלפון נייד- לרבות כל אביזר אלקטרוני, לרבות שעון, בעל יכולת קישוריות לטלפון נייד או רשת מכל סוג שהוא. טלפון נייד יונח כבוי בתוך תיקו של הנבחן. נבחן שאין לו תיק ימסור את הטלפון הנייד לאחראי על האולם מטעם הלשכה. **נבחן אשר ייתפס וברשותו טלפון נייד (בכלל זה, טלפון כבוי שיימצא עליו) - צפוי לפסילת בחינתו, לרבות בו במקום לפי שיקול דעת האחראי במקום, והוא אף יוזמן לבירור משמעתי.**
- ד. בכל שאלה-בקשה במהלך הבחינה יש להרים את היד ולהמתין לנציג הלשכה שייגש אליכם, וינסה לפתור כל בעיה במקום.
- ה. הנכם נדרשים להישמע להוראות המפקחים בעת הבחינה.
10. הוראות כלליות בדבר פרסום תוצאות, עררים על תוצאת הבחינה, הודעות ופרסומים שונים והבהרות נוספות, מפורסמות באתר הלשכה וניתן להתעדכן באמצעותו באופן שוטף. בשל מספר הרב של הנבחנים, להשתדל לפנות רק במקרים חריגים למזכירות הלשכה.
11. כאמור ובהתאם להנחיות וללו"ז בחוזר שנשלח אליכם, ציונים והודעות מיוחדות ישלחו אליכם באמצעות SMS וניתן להתעדכן גם בתיק האישי שלכם באתר הלשכה.

ב ה צ ל ח ה !

1. לבית המשפט הגבוה לצדק הוגשה עתירה נגד החלטת שר האוצר ולצידה בקשה למתן צו ביניים להקפאת החלטת השר. בו ביום ניתנה החלטת השופט ב' שלפיה נקבע דיון דחוף בעתירה במעמד הצדדים, נדחתה הבקשה למתן צו ביניים ונקבע כי השר יגיש תגובה מקדמית לעתירה עד 24 שעות לפני מועד הדיון שייקבע. לאחר הגשת התגובה המקדמית התקיים דיון במעמד הצדדים. במהלך הדיון הציע הרכב השופטים לצדדים כי יוחלט בעתירה כאילו כבר ניתן צו על תנאי כך שהעתירה תוכרע ללא קיום דיון נוסף במעמד הצדדים. העותרים הסכימו להצעה, ואילו המשיב - השר - סירב לה.

מה הדין?

- א. די בהסכמת העותרים כדי שהעתירה תוכרע, כבר בשלב זה, כאילו ניתן צו על תנאי.
- ב. בית המשפט יכול לדון בעתירה, בכל שלב, כאילו ניתן בה צו על תנאי. לא נדרשת הסכמת מי מבין הצדדים לכך.
- ג. מאחר שלא ניתן צו על תנאי טרם הדיון, ללא הסכמת המשיב לא ניתן להחליט בעתירה כאילו כבר ניתן צו על תנאי וללא קיום דיון נוסף.
- ד. מרגע שנדחתה הבקשה למתן צו ביניים בית המשפט אינו מוסמך ליתן צו על תנאי.

2. מהו הדין לעניין דיון בבקשת ההגנה להורות לצד שלישי להמציא לבית המשפט מסמכים שנמצאים ברשותו הנוגעים להליך פלילי שנידון בפניו?

- א. הצגת הטיעונים של ההגנה להצדקה לקבלת החומרים תהיה במעמד ההגנה בלבד, אך אם יוחלט על המצאתם הם יוצגו גם לתביעה.
- ב. הצגת הטיעונים של ההגנה להצדקה לקבלת החומרים תהיה במעמד שני הצדדים, אך אם יוחלט על המצאתם הם יוצגו להגנה בלבד.
- ג. הדיון כולו יתקיים במעמד ההגנה בלבד.
- ד. הדיון כולו יתקיים במעמד שני הצדדים.

3. לאחר שסופי הורשעה בבית המשפט המחוזי ובטרם הסתיימו הטיעונים לעונש, נבצר מהשופט להמשיך לטפל בתיק והוא הועבר לטיפולו של שופט אחר.

מה הדין?

- א. יש לבטל את הכרעת הדין ולגבות ראיות שוב בפני השופט החדש.
- ב. הכרעת הדין תיוותר על כנה, אך על השופט החדש לשמוע שוב את הטיעונים לעונש.
- ג. השופט החדש רשאי להמשיך במשפט מן השלב שאליו הגיע קודמו.
- ד. השופט החדש רשאי להמשיך במשפט מן השלב שאליו הגיע קודמו, רק לאחר שנתן הזדמנות לבעלי הדין להשמיע את טענותיהם לעניין.

4. אדם ששוטר עצר ללא צו מעצר הובא לפני הקצין הממונה על התחנה.

מה הדין?

- א. על הקצין הממונה על התחנה להמתין למפקד התחנה טרם שייתן החלטת מעצר בעניינו של האדם.
- ב. על הקצין הממונה על התחנה להמתין לקצין הממונה על החקירות בתחנה טרם שייתן החלטת מעצר בעניינו של האדם.
- ג. על הקצין הממונה על התחנה להמתין לבוא סגורו של האדם טרם שייתן החלטת מעצר בעניינו של האדם.
- ד. אין חובה על הקצין הממונה על התחנה להמתין לבוא סגורו של האדם טרם שייתן החלטת מעצר בעניינו של האדם.

5. פלוני הורשע בבית משפט השלום בביצוע עבירה פלילית כלשהי, ונגזר עליו עונש של 12 חודשי מאסר בפועל. ערעור שהגיש על חומרת העונש לבית המשפט המחוזי נדחה. פלוני הגיש בקשה לרשות ערעור לבית משפט העליון, שבה שב וטען כי עונשו חמור יתר על המידה. בחלוף שבוע נדחתה הבקשה על ידי בית המשפט בהחלטה מנומקת בכתב – וזאת ללא קבלת עמדת המדינה או קיום דיון במעמד הצדדים.

מה הדין?

- א. מאחר שנגזר על פלוני עונש של מאסר בפועל, לא ניתן לדחות בקשה לרשות ערעור ללא תשובת המדינה.
- ב. בסמכות בית המשפט לדחות את הבקשה אף ללא תשובת המדינה או קיום דיון במעמד הצדדים.
- ג. בסמכות בית המשפט לדחות את הבקשה ללא תשובת המדינה, אך זאת רק לאחר קביעת דיון במעמד הצדדים ושמיעת טענות המדינה בעל פה.
- ד. מאחר שמדובר בבקשת רשות ערעור הנסבה על חומרת העונש, היה בית המשפט העליון חייב להורות על קיום דיון במעמד הצדדים טרם הכרעה בבקשה.

6. גלית הגישה תביעה נגד גילי לבית המשפט המחוזי והתביעה התקבלה. גילי ערער על כך לבית המשפט העליון, הדין בערעור בהרכב מורחב של 5 שופטים, וערעורו התקבל ברוב של 4 שופטים מול שופט אחד שהתנגד.

מה באפשרות גלית לעשות כעת?

- א. להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. שופט בית המשפט העליון יכריע בבקשה.
- ב. להגיש בקשה לדיון נוסף לבית המשפט העליון. נשיא בית המשפט העליון, או שופט שהוא ימנה, יכריע בבקשה.
- ג. להגיש בקשה לדיון נוסף לבית המשפט העליון. כדי להכריע בבקשה זו ימנה נשיא בית המשפט העליון הרכב שייתן לגביה החלטה.
- ד. הכרעת בית המשפט העליון היא סופית מאחר שניתנה בהרכב מורחב, ולפיכך אין גלית יכולה לעשות דבר.

7. משה הורשע בפסק דין חלוט בתקיפתו של יועז. יועז מבקש לתבוע את משה בשל הנזקים שנגרמו לו בגין אותה תקיפה. במסגרת גזר הדין קבע בית המשפט ממצאים ומסקנות חמורים שיועז מבקש שיהיו קבילים בתביעתו האזרחית נגד משה כראיה לכאורה לאמור בהם.

מה הדין?

- א. יועז יצטרך להציג ראיות בהליך האזרחי נגד משה כדי להוכיח ולבסס את הממצאים והמסקנות שפורטו בגזר הדין הפלילי, שכן ממצאים ומסקנות אלו לא ישמשו כראיה לכאורה לאמור בהם.
- ב. הממצאים והמסקנות בגזר הדין הפלילי קבילים במשפט האזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם, ומשה לא יוכל לטעון נגדם.
- ג. הממצאים והמסקנות בגזר הדין הפלילי קבילים במשפט האזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם, ומשה לא יוכל לטעון נגדם אלא ברשות בית המשפט, מטעמים שיירשמו וכדי למנוע עיוות דין.
- ד. יועז נדרש לפנות לשופט בהליך הפלילי בבקשה להורות כי הממצאים והמסקנות בגזר הדין הפלילי יהיו קבילים במשפט האזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם.

8. איזה מבין המשפטים הבאים נכון בנוגע לסמכות בית המשפט לבטל או לאשר פסק בוררות?

- א. בית המשפט מוסמך לאשר או לבטל רק חלק בפסק בוררות שהוגשה לגביו בקשה לביטול או לאישור.
- ב. בית המשפט מוסמך לבטל רק חלק בפסק בוררות שהוגשה לגביו בקשה לביטול, אך מוסמך לאשר גם חלק בפסק בוררות שלא הוגשה לגביו בקשה לאישור.
- ג. בית המשפט מוסמך לאשר רק חלק בפסק בוררות שהוגשה לגביו בקשה לאישור, אך מוסמך לבטל גם חלק בפסק בוררות שלא הוגשה לגביו בקשה לבטול.
- ד. הוגשה בקשה לבטל חלק מפסק בוררות, מוסמך בית המשפט לאשר או לבטל גם חלק בפסק בוררות שלא הוגשה לגביו בקשה לביטול או לאישור.

9. מיה, עורכת דין במקצועה, הגישה תביעה לבית משפט לתביעות קטנות.

מה הדין?

- א. על בית המשפט להעביר את התביעה לבית משפט השלום.
- ב. בית המשפט רשאי, בהתאם למכלול נסיבות העניין, לבחון מתן היתר ייצוג לצד שאינו מיוצג או ליידע אותו בדבר אפשרות זו.
- ג. על בית המשפט להציג מיוזמתו לבעל הדין שאינו מיוצג את האפשרות לבקש היתר ייצוג או לבחון אם יש מקום ליתן היתר כאמור.
- ד. בית המשפט לתביעות קטנות אינו רשאי לדון בתובענה אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.

10. הכנסת חוקה את חוק יסוד: השופטים, ולפיו סכום משכורת שופטי בית המשפט העליון יוקפא לעשור הקרוב. נגד החוק הוגשה עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק.

מה הדין?

- א. שופטי בית המשפט העליון בדימוס ישבו בדין.
- ב. שופטי בית המשפט העליון ישבו בדין בהרכב מלא בלבד.
- ג. ישבו בדין שלושת שופטי בית המשפט העליון הבכירים – הנשיאה, המשנה לנשיאה והוותיק אחריהם.
- ד. כל שופט בית משפט עליון יכול לשבת בדין.

11. בית המשפט קבע כי נאשם אינו כשיר לעמוד לדין פלילי לפי חוק טיפול בחולי נפש.

מה הדין?

- א. בית המשפט יפסיק את ההליכים נגד הנאשם מטעמים מיוחדים שיירשמו; אולם אם ביקש הסנגור לברר את אשמתו של הנאשם, יברר בית המשפט את האשמה.
- ב. בית המשפט רשאי להפסיק את ההליכים נגד הנאשם; אולם רק אם ביקש הסנגור לברר את אשמתו של הנאשם, יברר בית המשפט את האשמה.
- ג. בית המשפט יפסיק את ההליכים נגד הנאשם; אולם אם ביקש הסנגור לברר את אשמתו של הנאשם, יברר בית המשפט את האשמה, ורשאי הוא לעשות כן אף מיוזמתו מטעמים מיוחדים שיירשמו.
- ד. בית המשפט רשאי להפסיק את ההליכים נגד הנאשם; אולם אם ביקש הסנגור לברר את אשמתו של הנאשם, יברר בית המשפט את האשמה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

12. רועי, בן 16, שדד בנק יחד עם חברו ברק, בן 21. הפרקליטות מעוניינת להגיש נגדם כתב אישום משותף כמבצעים בצוותא.

מה הדין?

- א. העמדתם לדין של רועי וברק יחד טעונה הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.
- ב. אין אפשרות להעמיד את רועי וברק לדין יחד.
- ג. כתב האישום חייב להיות נידון בפני בית משפט לנוער.
- ד. עניינם של השניים יידון רק בפני שופט בית משפט שלום אשר יש לו הסמכה לדון כשופט נוער.

13. ביום 1.5.2018 חתמו הדיירים ברחוב עמיצור 21 על הסכם לביצוע פרויקט חברה קבלנית (להלן: החברה). החברה התחייבה להנפיק היתר בנייה בתוך שנתיים. ביום 1.5.2022 שלחו הדיירים הודעת ביטול להסכם לאחר שהחברה לא עמדה בהתחייבותה להנפקת היתר בנייה. החברה מצידה טענה כי התנהלות הדיירים היא שערכה את הנפקת ההיתר. בהתאם לסעיף בוררות בהסכם בין הצדדים נידון עניינם בפני בוררת. בכתב ההסכמה לבוררות שעליו חתמו הצדדים התחייבה הבוררת לתת פסק דין בתוך חצי שנה. הדיונים בפני הבוררת הסתיימו בתוך 3 חודשים, אך רק שנתיים לאחר מכן ניתן פסק הבוררות אשר הצדיק את טענות הדיירים בדבר זכאותם לבטל את החוזה. לאחר מתן פסק הדין החברה מעוניינת לבטל את פסק הבוררות בטענה כי ניתן באיחור.

מה הדין?

- א. לא ניתן להגיש בקשה לביטול פסק בוררות בעילה זו כאשר הצדדים פנו לבורר מוסכם לפי תניית בוררות מוסכמת בחוזה.
- ב. לא ניתן להגיש בקשה לביטול פסק דין שניתן שלא במועדו אלא אם בעל הדין שמר לעצמו בהודעה בכתב לבורר לפני מתן הפסק את הזכות לטעון טענה זו.
- ג. פסק בוררות שניתן שלא במועדו בטל מאליה גם ללא צורך בהגשת ביטול.
- ד. בית המשפט רשאי לבטל פסק בורר שניתן שלא במועדו רק אם היה סבור שהאיחור במתן הפסק הוביל לעיוות דין.

14. דורית הגישה בקשה לאישור תובענה ייצוגית. בשלב הדיונים בבקשת האישור לקתה בדום לב ונפטרה.

מה הדין?

- א. יורשיה של דורית נכנסים לנעליה וימשיכו לנהל את התובענה בשמה.
 - ב. בית המשפט רשאי להורות על מחיקת בקשת האישור; או להורות על מינוי מבקש חלופי, אם מצא בית המשפט כי יש טעם ותועלת מבחינת הקבוצה בהמשך ניהול ההליך.
 - ג. בית המשפט רשאי להורות כי בא כוחה של דורית, אשר הגיש את הבקשה בשמה, ימשיך בניהול ההליך כמות שהוא, אם מצא כי יש טעם ותועלת מבחינת הקבוצה בהמשך ניהול ההליך.
 - ד. על הקבוצה לפנות לבית המשפט בבקשה למינוי תובע מייצג חלופי. ללא פנייה יזומה מאת הקבוצה יהיה על בית המשפט למחוק את בקשת האישור.
-

15. יחזקאל העתיק ממורן חלקים נרחבים מתוכנה ייחודית שיצרה מורן אשר מאפשרת למעסיקים המחפשים עובדים סינון לצורך דיוק מיטבי בהתאמת עובד למשרה, מבלי לבחון את כל קורות החיים הנשלחים למשרה. מורן מעוניינת להגיש נגד יחזקאל תביעה כספית בסך 450,000 ש"ח, וכן צו מניעה אשר ימנע מיחזקאל להשתמש בתוכנה וצו עשה שיורה ליחזקאל לפרט את כל השימושים המפרים אשר ביצע בתוכנה והרווח המופק מהם.

לאיזו ערכאה יש להגיש את התביעה?

- א. בית המשפט המחוזי.
- ב. בית משפט השלום.
- ג. על מורן לפצל את התביעה ולהגיש את התביעה הכספית לבית משפט השלום ואת התביעה לצווי מניעה ועשה לבית המשפט המחוזי.
- ד. הסמכות תיקבע על פי שווי התביעה אשר נגזר משוויים המוערך המצטבר של הסעדים הנתבעים במסגרתה.

16. ירון מתגורר בתחומי המועצה המקומית פטישים בדרום. במשך 3 שנים המועצה מטילה על התושבים אגרת שמירה מיוחדת בשל העסקת כיתת כוננות נרחבת עקב המצב הביטחוני. ירון מעוניין להגיש נגד המועצה תביעה ייצוגית להשבת הכספים ששולמו למועצה במסגרת אגרת השמירה.

מה הדין?

- א. את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית יש להגיש לבית המשפט המחוזי. אין חובת פנייה מוקדמת למועצה טרם הגשת הבקשה.
 - ב. את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית יש להגיש לבית משפט לעניינים מינהליים. אין חובת פנייה מוקדמת למועצה טרם הגשת הבקשה.
 - ג. את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית יש להגיש לבית המשפט המחוזי. יש חובת פנייה מוקדמת למועצה טרם הגשת הבקשה.
 - ד. את הבקשה לאישור התביעה הייצוגית יש להגיש לבית משפט לעניינים מינהליים. יש חובת פנייה מוקדמת למועצה טרם הגשת הבקשה.
-

17. דני הגיש נגד רני, מני ושני - בעליה של חברת פרסום (להלן: החברה) - תביעה לאכיפת עסקת מכר שנכרתה ולפיה תימכר החברה לדני. בעליה של החברה מתכחשים לעסקה באמצעות מגוון טענות. במסגרת ההליך המשפטי שמתנהל בין הצדדים הגיש התובע (דני) תצהירי עדות ראשית בכתב מטעמו ומטעם זוגתו שליוותה אותו בעסקה, ואילו מטעם הנתבעים הוגשו שלושה תצהירי עדות ראשית - מטעם רני (שמחזיק ב-55% ממניות החברה), מטעם מני (שמחזיק ב-40% ממניות החברה) ומטעם שני (שמחזיק ב-5% ממניות החברה). בסמוך לתחילת שמיעת העדויות בבית המשפט הודיע בא כוח הנתבעים כי תצהירו של שני יימשך מהתיק וכי שני לא יעיד מטעם הנתבעים. לנוכח הודעה זו מבקש בא כוחו של דני לזמן את שני כעד מטעמו של התובע (דני) וכן לחקור אותו בחקירה נגדית.

מה הדין?

- א. בא כוחו של דני רשאי לזמן את שני כעד מטעמו של התובע, ואולם יהיה רשאי לחקור את שני רק בחקירה ראשית היות שמדובר בבעל דין שכנגד שאינו מרכזי לנוכח אחזקותיו המעטות בחברה.
- ב. בא כוחו של דני אינו רשאי לזמן את שני כעד מטעמו של התובע היות שמדובר בבעל דין שכנגד שנתבע בעצמו בהליך המשפטי.
- ג. בא כוחו של דני רשאי לזמן את שני כעד מטעמו של התובע, ואולם יהיה רשאי לחקור את שני בחקירה נגדית אך ורק אם שני יוכרז על ידי בית המשפט כעד עוין.
- ד. בא כוחו של דני רשאי לזמן את שני כעד מטעמו של התובע וכן רשאי לחקור את שני בחקירה נגדית.

18. ביום 1.1.2020 הגיש יעקב תלונה לוועדת האתיקה (להלן: **הקובלת**) נגד עו"ד גדעון בגין ייצוג אדם אחר תוך ניגוד אינטרסים. הקובלת מצאה כי על פני הדברים יש מקום להגיש קובלנה נגד עו"ד גדעון על בסיס התלונה, ומשכך ביקשה ביום 2.2.2020 מעו"ד גדעון להשיב לתלונה. עו"ד גדעון השיב לתלונה ביום 16.2.2020. הקובלת לא ראתה צורך בקבלת פרטים נוספים; עם זאת, החלטתה על הגשת קובלנה נתקבלה רק ביום 16.2.2023, כל זאת מטעמים מיוחדים הנוגעים לעבודת הקובלת. ביום 20.2.2023 הוגשה הקובלנה לבית הדין המשמעתי. במסגרת תשובתו לקובלנה טען עו"ד גדעון טענה מקדמית ולפיה יש מקום לבטל את הקובלנה משום שהחלטה על הגשת הקובלנה נתקבלה לאחר התקופה המרבית הקבועה בדין.

מה הדין?

- א. עו"ד גדעון צודק ויש להורות על ביטול הקובלנה. ההחלטה על הגשת קובלנה התקבלה בחלוף יותר מ-90 ימים לאחר שהוגשה תשובתו לתלונה.
- ב. עו"ד גדעון צודק ויש להורות על ביטול הקובלנה. ההחלטה על הגשת קובלנה התקבלה בחלוף יותר מ-90 ימים לאחר שהוגשה תשובתו לתלונה, וזאת ללא שהתקבל אישור ועדת האתיקה הארצית להגשת הקובלנה לאחר חלוף המועד.
- ג. עו"ד גדעון טועה ואין מקום להורות על ביטול הקובלנה. אומנם ההחלטה על הגשת קובלנה התקבלה בחלוף יותר מ-90 ימים לאחר שהוגשה תשובתו לתלונה, אולם הקובלת רשאית לקבל החלטה להגיש קובלנה גם לאחר מועד זה מטעמים מיוחדים שהתקיימו במקרה זה.
- ד. עו"ד גדעון טועה ואין מקום להורות על ביטול הקובלנה. אומנם ההחלטה על הגשת קובלנה התקבלה בחלוף יותר מ-90 ימים לאחר שהוגשה תשובתו לתלונה, אולם אין בחלוף המועד כדי להוביל לביטול הקובלנה.

19. נגד עו"ד משה הוגשה קובלנה לבית הדין המשמעתי המחוזי, והדיון בקובלנה נקבע לדיון הוכחות. עו"ד משה סבור שקמה עילה לפסול את הרכב בית הדין מלדון בעניינו, אך בקשת פסלות שהוא מגיש נדחת על ידי בית הדין המשמעתי המחוזי ונקבע שמועד ההוכחות בתיק נותר על כנו.

כיצד יוכל עו"ד משה לפעול?

- א. על החלטת הפסלות יש להגיש ערעור לנשיא בית הדין המשמעתי המחוזי בתוך 14 ימים ממועד המצאת ההחלטה.
- ב. על החלטת הפסלות יש להגיש ערעור לבית המשפט העליון בתוך 14 ימים ממועד המצאת ההחלטה.
- ג. על החלטת הפסלות ניתן יהיה לערער רק לאחר פסק הדין, וזאת לבית המשפט המחוזי בירושלים.
- ד. על החלטת הפסלות ניתן יהיה לערער רק לאחר פסק הדין, וזאת לבית הדין המשמעתי הארצי.

20. סעיף 70(ה1)(1) לחוק בתי המשפט קובע כי "בית משפט רשאי לאסור פרסום שמו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום או פרט אחר מפרטי החקירה, אם ראה כי הדבר עלול לגרום לחשוד נזק חמור ובית המשפט סבר כי יש להעדיף את מניעת הנזק על פני העניין הציבורי שבפרסום".

איזה מבין ההיגדים הבאים מתאר נכון את ההסדר התחקיתי?

- א. כתנאי מוקדם על החשוד מוטל הנטל להוכיח שייגרם מהפרסום נזק חמור, ואם הוכיח זאת יאזן בית המשפט בין מניעת הנזק לעניין הציבורי בפרסום.
- ב. כתנאי מוקדם על החשוד להוכיח שאין עניין ציבורי בפרסום, ולאחר מכן יאזן בית המשפט בין מניעת הנזק של החשוד ובין דרגת חומרת הנזק.
- ג. כתנאי מוקדם מוטל הנטל על החשוד להוכיח שיש להעדיף את מניעת הנזק מהפרסום, ולאחר מכן יקבע בית המשפט אם יש עניין ציבורי בפרסום ואם הנזק חמור.
- ד. כתנאי מוקדם על החשוד מוטל הנטל להוכיח שייגרם מהפרסום נזק חמור, לאחר מכן עובר הנטל לרשות החוקרת להוכיח שהעניין הציבורי בפרסום גובר על מניעת הנזק לחשוד.

21. שני השיקולים העיקריים שעל בית המשפט לבחון בעת שהוא מתבקש לתת סעד זמני הם מאזן הנוחות וסיכויי התביעה.

איזה מן ההיגדים הבאים מתאר נכונה את אופן האיזון ואת היחס ביניהם?

- א. היחס ביניהם שווה והאיזון הוא איזון אופקי.
- ב. היחס ביניהם שווה והאיזון הוא איזון אנכי.
- ג. היחס ביניהם הוא של "מקבילית כוחות", וסיכויי התביעה הוא שיקול שערכו רב יותר ממאזן הנוחות.
- ד. היחס ביניהם הוא של "מקבילית כוחות", ומאזן הנוחות הוא שיקול שערכו רב יותר מסיכויי התביעה.

22. בין משה לציפורה התנהלו הליכים בבית המשפט לענייני משפחה, וביום 1.1.2024 ניתן פסק דין במעמד הצדדים. 40 יום לאחר שניתן פסק הדין הופתע משה לקבל לידי ערעור שהגישה ציפורה על פסק הדין. משה, שמלכתחילה לא חשב כלל לערער על פסק הדין, החליט כי מאחר שציפורה ערערה על פסק הדין יגיש גם הוא ערעור נגדי.

בתוך כמה זמן על משה להגיש את ערעורו?

- א. בתוך 5 ימים.
- ב. בתוך 45 ימים מיום שקיבל לידי ערעורה של ציפורה.
- ג. בתוך 60 ימים מיום מתן פסק הדין.
- ד. בתוך 60 ימים מיום שקיבל לידי ערעורה של ציפורה.

23. אורן חייב כסף לשולה בגין חוב מזונות. הוא טוען כי גם שולה חייבת לו כסף בגין תשלומים שהוא ביצע לטובת הילדים המשותפים.

האם רשאי אורן להעלות טענת קיזוז בהוצאה לפועל במסגרת ניהול תיק מזונות?

- א. לא ניתן לטעון קיזוז בהוצאה לפועל כאשר מדובר במזונות. אם הזוכה חייב כספים לחייב, על החייב להגיש תביעה נפרדת נגד הזוכה.
- ב. אורן רשאי להעלות הן טענת קיזוז קיימת הן טענת קיזוז נטענת במסגרת טענת פרעתי.
- ג. אורן רשאי להעלות טענת קיזוז קיימת בלבד במסגרת טענת פרעתי.
- ד. אם החייב במזונות מעוניין לטעון כי מגיע לו לקזז את ההוצאות שביצע מן הסכום שחייב במזונות, עליו להעלות טענה זו בפני בית המשפט שקבע את חיוב מזונות.

24. אהרון לא שילם את ההלוואה המובטחת במשכנתה שנטל בעת קניית דירתו, וזו הועמדה למכירה במסגרת הליכי מימוש הנכס בהוצאה לפועל. על אהרון לפנות את הדירה, והוא פונה לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לסידור חלוף. אהרון גרוש, חולה ומובטל ויש לו ילד בן 15 הגר עימו. לאור מצבו הוא מבקש לקבל כסידור חלוף סכום דמי שכירות ל- 36 חודשים, עד מועד גיוסו של הילד.

האם רשאי הרשם לאשר בקשה זו?

- א. לרשם סמכות להאריך את התקופה שנקבעה בחוק כסידור חלוף גם במקרה של מימוש משכנתא רק אם החייב לא ויתר על זכותו לסידור חלוף בשטר המשכנתא.
 - ב. לרשם סמכות להאריך את התקופה שנקבעה בחוק כסידור חלוף גם במקרה של מימוש משכנתא.
 - ג. במקרה של מימוש משכנתא אין לרשם הוצאה לפועל אפשרות לתת סידור חלופי מעבר ל- 18 חודשים.
 - ד. במקרה של מימוש משכנתא אין לרשם אפשרות לתת סידור חלוף של מעבר ל- 24 חודשים.
-

25. ראובן נמצא בהליכי חדלות פירעון. סך כל החובות של ראובן עומד על 10,000,000 ש"ח. אחד מן הנושים של ראובן הוא נושה מובטח על ידי משכנתא על דירתו של ראובן. החוב לנושה זה עומד על 150,000 ש"ח. שווי דירתו של ראובן 1,000,000 ש"ח. הנושה המובטח מבקש לממש את הדירה בהליכי הוצאה לפועל נפרדים ולא במסגרת תיק חדלות הפירעון.

מה הדין?

- א. הנושה המובטח יכול לפעול באופן עצמאי למימוש הדירה במנותק מן ההליכים בתיק חדלות הפירעון.
- ב. על הנושה המובטח לפנות לרשם הוצאה לפועל ולבקש אישור למכור את הדירה, ורק לאחר מכן לפנות לבית המשפט שבו מתנהל הליך חדלות הפירעון כדי לבקש אישור למכירה.
- ג. הליך מכירת הדירה יתבצע בידי הנאמן במסגרת תיק חדלות הפירעון, שכן שווי הדירה גדול באופן מובהק מן החוב המובטח.
- ד. במקרה של חוב מובטח ההחלטה לבצע את המכירה בהוצאה לפועל או במסגרת תיק חדלות הפירעון תלויה בסכום הסידור החלוף שיקבל החייב.

26. יצחק לא שילם במשך כמה חודשים את ההחזר החודשי של הלוואה מובטחת במשכנתא שנטל לשם רכישת דירת המגורים שלו, והבנק הגיש כדין בקשה בהוצאה לפועל למימוש הנכס. יצחק מבין שאין לו ברירה ושהדירה תימכר בסופו של דבר. יצחק מעוניין לנסות למכור את הדירה בעצמו, ובדרך זו לקבל עבורה תמורה גבוהה יותר.

עד מתי על יצחק להגיש בקשה למכירה עצמית של הדירה?

- א. בתוך 6 חודשים ממועד המצאת האזהרה.
- ב. בתוך 20 ימים ממועד המצאת האזהרה.
- ג. בתוך 90 ימים ממועד המצאת האזהרה.
- ד. בתוך 120 ימים ממועד המצאת האזהרה.

27. יוסי חייב למשה 70,000 ש"ח בגין הלוואה שנטל ממנו ונערך לגביה הסכם הלוואה בכתב. בהתאם להסכם היה על יוסי לפרוע את ההלוואה עד ליום 1.1.2022. מאחר שיוסי לא החזיר את ההלוואה, שלח משה בדואר רשום עם אישור מסירה מכתב ובו דרש מיוסי לשלם את חובו והתרה בו שאם לא יעשה כן יפתח נגדו בהליכי הוצאה לפועל. ביום 1.12.2022 סירב יוסי לקבל את המכתב, ועל כן חזר המכתב לשולח עם חותם הדואר "סירב לקבל". לאחר שחלפו 21 יום ממועד מסירת המכתב וסירובו של יוסי לקבלו, הגיש משה ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע תובענה לסכום קצוב.

מה הדין?

- א. הבקשה תידחה כי חלפו יותר מ- 6 חודשים בין מועד יצירת החוב ובין מועד מסירת ההתראה.
- ב. הבקשה תידחה כי בשל סירובו של יוסי לקבל את המכתב היה על משה לבצע מסירה אישית של המכתב.
- ג. הבקשה תידחה כי לא חלפו 30 יום מיום שיוסי סירב לקבל את המכתב.
- ד. הבקשה תתקבל.

28. בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נתן צו לפירוק עמותה. הלקוח שלך שנהג לקבל סיוע מהעמותה מעוניין בהמשך פעילותה. הלקוח לא היה צד להליכים בבית המשפט.

כיצד יכול הלקוח לערער על מתן צו הפירוק?

- א. ערעור ברשות לבית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.
- ב. ערעור בזכות לבית המשפט העליון.
- ג. ערעור ברשות לבית המשפט העליון אם ניתנה רשות לכך מנשיא או שופט של בית המשפט העליון.
- ד. הלקוח לא רשאי לערער על צו הפירוק הואיל והוא לא היה צד להליך בבית המשפט המחוזי.

29. בית משפט השלום בירושלים החליט לבטל הפטר שניתן לחייב שהוא יחיד מכוח הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. ברצון החייב להשיג על ההחלטה.

מהי הדרך המשפטית לכך?

- א. ערעור בזכות בפני נשיא בית משפט השלום בירושלים.
- ב. ערעור ברשות לבית המשפט המחוזי בירושלים אם ניתנה רשות לכך מנשיא בית משפט השלום בירושלים.
- ג. ערעור בזכות לבית המשפט המחוזי בירושלים.
- ד. ערעור ברשות לבית המשפט המחוזי בירושלים אם ניתנה רשות לכך מנשיא או שופט של בית המשפט המחוזי בירושלים.

30. להיכן תוגש תביעה כספית נגד מעסיק לשעבר בסך 30,000 ש"ח לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם עקב הפקדה באיחור לקופת ביטוח מנהלים?

- א. לבית משפט לתביעות קטנות או לבית משפט השלום, לפי בחירת התובע.
- ב. לבית משפט השלום.
- ג. לבית משפט מחוזי.
- ד. לבית דין אזורי לעבודה.

31. לאיזו ערכאה תוגש תובענה ובקשה לאשר אותה כייצוגית בעילה של גביית יתר של דמי ביטוח בריאות בסכום כולל לקבוצה של 1,200,000 ש"ח על ידי המוסד לביטוח לאומי?

- א. בית דין אזורי לעבודה.
 - ב. בית משפט לעניינים מינהליים.
 - ג. בית דין ארצי לעבודה.
 - ד. בית משפט שלום.
-

32. שירלי רוצה לתבוע את עידו בגין נזק גוף שגרם לה.

איזה מן המסמכים או הפרטים הבאים לא יצורף לכתב התביעה שתשלח לעידו או לא ייכלל בו?

- א. מידע היכן מצוי מסמך מהותי לתביעה שאינו מצורף.
- ב. תצהיר תשובות לשאלון שבתוספת הראשונה.
- ג. המסמכים המקוריים שבידה שעליהם נסמכת התביעה.
- ד. בקשה למינוי מומחה מטעם בית המשפט.

33. שרית מתגוררת בירושלים, ובמהלך טיול עם חברות נפגעה כשנפלה לבור במדרכה של עיריית באר שבע. לשרית נגרמה נכות קשה, והיא מעריכה שנוקיה יעמדו על 10,000,000 ש"ח.

איזה מן ההיגדים הבאים נכון?

- א. שרית רשאית להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים או בבאר שבע. פירוט הטענות לא יעלה על 9 עמודים.
- ב. שרית רשאית להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים או בבאר שבע. פירוט הטענות לא יעלה על 25 עמודים.
- ג. שרית רשאית להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בלבד. פירוט הטענות לא יעלה על 9 עמודים.
- ד. שרית רשאית להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע בלבד. פירוט הטענות לא יעלה על 25 עמודים.

34. חברת "ב"ב הפקות" פנתה למשרדך לצורך גביית חוב של חצי מיליון ש"ח מלקוח שלה. החברה מבקשת ממך להגיש תביעה וכן בקשה להטלת עיקולים במעמד צד אחד. ביקשת מהחברה לחתום על כתב התחייבות עצמית אך סורבת.

האם תוכל להגיש את הבקשה ללא כתב התחייבות עצמית?

- א. כן, ובלבד שלבקשה יצורף תצהיר לאימות העובדות המצוינות בה.
- ב. כן, ובלבד שלבקשה יצורף תצהיר לאימות העובדות המצוינות בה ותצהיר נוסף אשר יסביר מדוע לא נחתם כתב התחייבות עצמית.
- ג. לא. לבקשה לסעדים זמניים חובה לצרף בעת הגשתה הן כתב התחייבות עצמית, הן כתב ערבות צד ג' והן עירבון כספי שלא יפחת מ-20,000 ש"ח.
- ד. לא. לבקשה לסעדים זמניים חובה לצרף בעת הגשתה התחייבות עצמית, ויהיה על המבקש לצרף גם ערובה שעליה יורה בית המשפט אלא אם כן יפטור אותו בית המשפט מהפקדת ערובה.

35. בית המשפט נעתר במעמד צד אחד לבקשה להטיל עיקולים זמניים על נכסי חברה. מיד לאחר המצאת העיקולים והבקשה לחברה, הגישה החברה בקשה לבטל את העיקולים.

מה הדין?

- א. על בית המשפט לדון בבקשה בכתב ולתת החלטה ללא דיחוי.
- ב. על בית המשפט לקיים דיון במעמד בעלי הדין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 14 ימים מיום שהוגשה הבקשה לביטול העיקולים על ידי החברה, וימי הפגרה יובאו במניין, אך הוא רשאי להורות על מועד מאוחר יותר אם מצא טעמים מיוחדים לכך; הדיון יסתיים, ככל האפשר, ביום דיונים אחד.
- ג. על בית המשפט לקיים דיון במעמד בעלי הדין בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 14 ימים מיום שהוגשה הבקשה לביטול העיקולים על ידי החברה, וימי הפגרה לא יובאו במניין; הדיון יסתיים, ככל האפשר, ביום דיונים אחד.
- ד. בית המשפט יפעל על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה.

36. דוד, המתגורר בירושלים, הזמין באמצעות האינטרנט מוצר מחנות באילת. מחיר המוצר 5,000 ש"ח. מאחר שדוד לא שילם בגין המוצר, פתחה נגדו החנות בקשה לביצוע התביעה בלשכת ההוצאה לפועל באילת. דוד מעוניין להתנגד לתביעה.

היכן יכול דוד להגיש את ההתנגדות?

- א. בלשכת ההוצאה לפועל באילת או בירושלים.
- ב. בלשכת ההוצאה לפועל באילת בלבד.
- ג. בכל לשכת הוצאה לפועל לפי בחירתו.
- ד. בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים בלבד.

37. מהן הזכויות המוקנות לנפגע עבירה בנוגע לנוכחותו בתהליכי גיבוש הסדר טיעון עם הנאשם שפגע בו?

- א. לנפגע העבירה זכות להיות נוכח הן בישיבות המשא ומתן לגיבוש הסדר הטיעון הן בדיון בבקשה לאישור הסדר הטיעון בבית המשפט, גם אם הוא נערך בדלתיים סגורות.
- ב. לנפגע העבירה זכות להיות נוכח הן בישיבות המשא ומתן לגיבוש הסדר הטיעון הן בדיון בבקשה לאישור הסדר הטיעון בבית המשפט, אלא אם הוא נערך בדלתיים סגורות.
- ג. לנפגע העבירה לא מוקנית זכות להיות נוכח בישיבות המשא ומתן לגיבוש הסדר הטיעון, ולא מוקנית לו זכות להיות נוכח בדיון בבקשה לאישור הסדר הטיעון בבית המשפט.
- ד. לנפגע העבירה לא מוקנית זכות להיות נוכח בישיבות המשא ומתן לגיבוש הסדר הטיעון, ואולם יש לו זכות להיות נוכח בדיון בבקשה לאישור הסדר הטיעון בבית המשפט, גם אם הוא נערך בדלתיים סגורות.

38. מהו הדין ביחס לחשד הסביר הנדרש לשם ביצוע מעצר?

- א. שוטר אינו יכול להתבסס על טענות של צד שלישי בגיבוש החשד.
 - ב. שוטר יכול להתבסס על טענות של צד שלישי בגיבוש החשד, ואין הכרח שהחשד שהתעורר אצל השוטר ייווצר מעובדות שקלט בחושיו שלו.
 - ג. שוטר יכול להתבסס על טענות של צד שלישי בגיבוש החשד, אך על החשד להיווצר אצל השוטר מעובדות שקלט בחושיו שלו.
 - ד. שוטר אינו יכול להתבסס על טענות של צד שלישי בגיבוש החשד, אולם אין הכרח שהחשד ייווצר אצל השוטר מעובדות שקלט בחושיו שלו.
-

39. איזה מן ההיגדים הבאים מתאר נכונה את הליך הגישור הפלילי?

- א. גישור פלילי מהווה הליך חלופי להסדר טיעון.
 - ב. גישור פלילי מהווה מסלול עוקף להסדר טיעון.
 - ג. גישור פלילי מהווה כלי, שלב מקדמי, בדרך להשגת הסדר טיעון.
 - ד. גישור פלילי לא נועד לגיבושו של הסדר טיעון.
-

40. לנשיא המדינה הוגשה בקשה למתן חנינה, ובמסגרתה התעוררה שאלה אשר לדעת שר המשפטים ראויה לדיון בבית המשפט העליון ואשר אינה יכולה לשמש עילה למשפט חוזר.

מה הדין?

- א. על שר המשפטים להעמיד את השאלה לבית המשפט העליון ; אם בית המשפט העליון יחליט לדון בה, היא תידון כאילו הורה נשיא בית המשפט העליון על דיון נוסף.
 - ב. שר המשפטים רשאי להעמיד את השאלה לבית המשפט העליון ; אם בית המשפט העליון יחליט לדון בה, היא תידון כאילו הורה נשיא בית המשפט העליון על דיון נוסף.
 - ג. על שר המשפטים להעמיד את השאלה לבית המשפט העליון ; אם בית המשפט העליון יחליט לדון בה, היא תידון כאילו הורה נשיא בית המשפט העליון על משפט חוזר.
 - ד. שר המשפטים רשאי להעמיד את השאלה לבית המשפט העליון ; אם בית המשפט העליון יחליט לדון בה, היא תידון כאילו הורה נשיא בית המשפט העליון על משפט חוזר.
-